คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๓๖๐๒ - ๓๖๒๒/๒๕๖๘

นาย ก กับพวกรวม ๒๒ คน **โจทก์**

บริษัท ป จำกัด **จำเลย**

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๗๓, ๑๙๓/๓๔ (๔)
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๒๑, ๒๒
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๒

เรื่อง **ข้อพิพาทแรงงานเป็นข้อเรียกร้องที่สหภาพแรงงานไม่มีทางตกลงได้ นายจ้างยังยื่นข้อเรียกร้องแบบเดิมต่อสหภาพแรงงาน ทั้งที่รู้ว่าไม่อาจเจรจาตกลงได้ ในการเจรจาทุกครั้งนายจ้างแจ้งต่อผู้แทนสหภาพแรงงานว่า หากสหภาพแรงงานยอมรับข้อเรียกร้องของนายจ้างทั้งหมด นายจ้างพร้อมที่จะทำตามข้อตกลง แสดงให้เห็นว่านายจ้างไม่ได้ประสงค์จะให้สหภาพแรงงานเจรจาต่อข้อเรียกร้องของนายจ้าง ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ จึงเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตและใช้สิทธิปิดงานไม่ได้**

โจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดสำนวนฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า จำเลยยื่นข้อเรียกร้องต่อสหภาพแรงงาน ป และได้ออกหนังสือปิดงานโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้เพิกถอนหนังสือปิดงานของจำเลย และให้บังคับจำเลยจ่ายค่าจ้าง ค่าเช่าบ้าน ค่าตำแหน่ง และเงินช่วยเหลือค่าเดินทางในระหว่างปิดงานพร้อมดอกเบี้ย ตามคำขอท้ายคำฟ้องของโจทก์แต่ละคน

จำเลยทั้งยี่สิบเอ็ดสำนวนให้การและแก้ไขคำให้การว่า ก่อนปิดงานจำเลยได้ยื่นข้อเรียกร้อง เจรจาข้อเรียกร้องตามขั้นตอนที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ แต่ไม่สามารถตกลงกันได้ การปิดงานของจำเลยจึงไม่ขัดต่อกฎหมาย เป็นการเรียกร้องซ้ำกับค่าจ้าง จึงไม่มีสิทธิฟ้องเรียกเงินดังกล่าวได้อีก จำเลยยื่นข้อเรียกร้อง และปิดงานกับโจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดเป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ โจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดไม่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มตามกฎหมาย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยชำระเงิน พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ทั้ง ๒๒ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของต้นเงินของโจทก์แต่ละคน นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

ระหว่างการพิจารณาของศาลแรงงานภาค ๒ โจทก์ที่ ๑๒ ขอถอนฟ้อง ศาลแรงงานภาค ๒ อนุญาต คดีจึงมาสู่การพิจารณาของศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเพียงยี่สิบเอ็ดสำนวนนี้

โจทก์ที่ ๒ ถึงที่ ๑๑ ที่ ๑๓ ถึงที่ ๒๒ และจำเลยทั้งยี่สิบเอ็ดสำนวนอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด โจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดเป็นลูกจ้างของจำเลย จำเลยได้ยื่นข้อเรียกร้องต่อสหภาพแรงงาน แต่ผลการเจรจาไม่สามารถตกลงกันได้ จำเลยใช้สิทธิปิดงาน ไม่ได้จ่ายค่าจ้าง ค่าครองชีพ ค่าเช่าบ้าน ค่าตำแหน่ง หรือเงินอื่นแก่โจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ด เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ได้มีประกาศกระทรวงแรงงานห้ามนายจ้างปิดงานหรือลูกจ้างนัดหยุดงานในระหว่างประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ให้นายจ้างที่ปิดงานรับลูกจ้างกลับเข้าทำงาน จำเลยจึงถอนข้อเรียกร้องฉบับลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ แล้ววินิจฉัยว่า สหภาพแรงงาน ป ไม่ได้ทิ้งร้างทะเบียน ยังมีการดำเนินกิจกรรม จำเลยได้ถอนข้อเรียกร้องที่ยื่นเมื่อปี ๒๕๖๒ ดังนั้น จึงไม่ต้องพิจารณาว่า ข้อเรียกร้องตามหนังสือแจ้งข้อเรียกร้องฉบับลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ส่วนข้อเรียกร้องของจำเลยฉบับลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ล้วนเป็นข้อเรียกร้องที่ต้องการลดสิทธิประโยชน์ที่เคยให้ และลดบทบาทของสหภาพแรงงาน ทำให้โจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานไม่ได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับพนักงานอื่นของจำเลย เมื่อพิจารณาบันทึกการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงานเป็นข้อเรียกร้องที่สหภาพแรงงานไม่มีทางตกลงได้ ต่อมาจำเลยยังยื่นข้อเรียกร้องแบบเดิมต่อสหภาพแรงงานอีกทั้งที่รู้ว่าไม่อาจเจรจาตกลงในเรื่องดังกล่าวได้ ในการเจรจาทุกครั้งจำเลยแจ้งต่อผู้แทนสหภาพแรงงานว่าหากสหภาพแรงงานยอมรับข้อเรียกร้องของจำเลยทั้งหมด ๑๖ ข้อ จำเลยพร้อมที่จะทำตามข้อตกลง โดยจำเลยไม่ได้ให้ผู้แทนสหภาพแรงงานได้เจรจาต่อรอง แสดงให้เห็นว่าจำเลยไม่ได้ประสงค์จะให้สหภาพแรงงานเจรจาต่อรองข้อเรียกร้องของจำเลยตามเจตนารมณ์ของกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ จึงเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต และใช้สิทธิปิดงานไม่ได้ จำเลยจึงต้องจ่ายค่าจ้างแก่โจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ด และค่าจ้างตามฟ้อง ไม่รวมค่าครองชีพ ค่าเช่าบ้าน ค่าตำแหน่ง ส่วนเงินค่าเดินทางช่วงเทศกาลเป็นสวัสดิการ เมื่อโจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดไม่ได้ทำงาน จำเลยจึงไม่ต้องจ่ายค่าเดินทางช่วงเทศกาล ส่วนที่โจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดขอให้จำเลยจ่ายเงินเพิ่มเป็นดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ของเงินที่ค้างจ่ายทุกระยะเวลาเจ็ดวันนั้น กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเคยมีหนังสือตอบข้อหารือว่าจำเลยใช้สิทธิปิดงานลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องได้ จำเลยย่อมเข้าใจว่าสามารถมีสิทธิปิดงานลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องได้ จึงไม่ใช่กรณีที่จำเลยจงใจไม่จ่ายค่าจ้างโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๙ วรรคสอง จำเลยจึงไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มแก่โจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ด และให้จำเลยจ่ายเงินค่าตำแหน่งตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนเมษายน ๒๕๖๗ รวม ๑๒ เดือน พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของต้นเงินของโจทก์แต่ละคนดังกล่าว นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าชำระเสร็จ

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ที่ ๒ ถึงที่ ๑๑ และที่ ๑๓ ถึงที่ ๒๒ ว่า จำเลยต้องจ่ายเงินช่วยเหลือค่าเดินทางในช่วงเทศกาลให้โจทก์ที่ ๒ ถึงที่ ๑๑ และที่ ๑๓ ถึงที่ ๒๒ หรือไม่ เห็นว่า เงินดังกล่าวไม่ได้จ่ายเพื่อตอบแทนในการทำงาน แต่มีลักษณะเป็นเงินสวัสดิการ แต่ตามข้อตกลงระบุให้จ่ายในปี ๒๕๕๙ เท่านั้น เมื่อสิทธิเรียกร้องของโจทก์ในคดีนี้มีอายุความ ๒ ปี ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙๗/๓๔ (๙) โจทก์จึงไม่อาจใช้สิทธิเรียกร้องให้จำเลยจ่ายเงินดังกล่าวได้ที่ศาลแรงงานภาค ๒

วินิจฉัยปัญหาดังกล่าวมานั้น ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นพ้องด้วยในผลอุทธรณ์ของโจทก์ที่ ๒ ถึงที่ ๑๑ และที่ ๑๓ ถึงที่ ๒๒ ฟังไม่ขึ้น

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยว่า การที่จำเลยใช้สิทธิปิดงานเมื่อผลการเจรจาข้อเรียกร้องไม่สามารถตกลงกันได้ เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงและวินิจฉัยว่า ข้อเรียกร้องทั้งสองฉบับที่เคยเจรจากันแล้วแต่ตกลงกันไม่ได้ โดยเฉพาะข้อเรียกร้องข้อที่ ๓ ลดเงินเดือนเท่ากับฐานเงินเดือนขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเป็นข้อเรียกร้องที่สหภาพแรงงานไม่มีทางตกลงได้ แต่จำเลยก็ยังยื่นข้อเรียกร้องฉบับใหม่อันมีเนื้อหาในลักษณะเหมือนเดิม แต่จำเลยย่อมต้องรู้ว่าไม่มีทางเจรจาตกลงกันในเรื่องดังกล่าวได้ ต่อมามีการเจรจากันโดยผู้แทนสหภาพแรงงานได้ยอมรับข้อเรียกร้องของจำเลยบางข้อ ขอให้จำเลยถอนข้อเรียกร้องแต่จำเลยไม่ยอม จึงใช้สิทธิปิดงาน ในการเจรจาทุกครั้งจำเลยแจ้งต่อผู้แทนสหภาพแรงงานว่า หากสหภาพแรงงานยอมรับข้อเรียกร้องของจำเลยทั้งหมด จำเลยพร้อมที่จะทำข้อตกลง เมื่อพิจารณาพฤติการณ์ของจำเลยในการเจรจา ผู้แทนสหภาพแรงงานต้องยอมรับข้อเรียกร้องของจำเลยทุกข้อ จำเลยจึงจะทำข้อตกลง เป็นผลให้การเจรจาไม่สามารถตกลงได้ แสดงให้เห็นว่า จำเลยจะไม่ยินยอมหากผู้แทนสหภาพแรงงานยอมรับข้อเรียกร้องของจำเลยเป็นบางข้อ ซึ่งขัดกับเจตนารมณ์ของกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ที่เปิดโอกาสให้คู่กรณีทั้งสองฝ่าย จึงไม่ใช่การเจรจาระงับข้อพิพาทตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ถึงแม้ว่าจะไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายกำหนดเรื่องระยะเวลาการปิดงานไว้ก็ตาม แต่การปิดงานต้องเป็นการชั่วคราว เพื่อให้เกิดการตกลงกัน แต่คดีนี้จำเลยปิดงานไม่มีกำหนด เป็นการปิดงานถาวร จึงไม่ชอบ ดังนั้น การกระทำของจำเลยดังกล่าวตามที่ได้วินิจฉัยมาเพื่อให้เกิดสิทธิปิดงานแก่โจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ด จึงเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยว่า การปิดงานของจำเลยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้จำเลยจ่ายค่าจ้าง ค่าครองชีพ ค่าเช่าบ้าน และค่าตำแหน่งแก่โจทก์ที่ ๑ ถึงที่ ๑๑ และที่ ๑๓ ถึงที่ ๒๒ ชอบแล้ว ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของจำเลยที่ว่า จำเลยใช้สิทธิปิดงานเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายฟังไม่ขึ้น สำหรับปัญหาข้ออื่นตามอุทธรณ์ของจำเลยนั้นไม่จำเป็นต้องวินิจฉัย เพราะไม่ทำให้ผลคดีเปลี่ยนแปลง

พิพากษายืน

หมายเหตุ คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ยังไม่ถึงที่สุด ศาลฎีกาอาจมีคำพิพากษาเปลี่ยนแปลงได้
